

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5080680-72.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 8ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL AUTORIZA DESCONTOS DE BPC/LOAS INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. MENSALIDADES DO AMPARO ASSISTENCIAL JÁ DESCONTADOS. VALOR DA SUBTRAÇÃO AINDA MAIOR DO QUE O TETO DOS JUIZADOS. INVIABILIDADE DE PROCEDER A NOVO DESCONTO. RPV DEVE SER PAGO NO VALOR TETO. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, mantendo-se integralmente a Decisão impugnada. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. É como voto. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2024.

5080680-72.2024.4.02.5101

510015048910 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5080680-72.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 8ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo INSS contra ato judicial que se reputa ilegal, consubstanciado em decisão da 8ª Vara Federal de São João de Meriti nos autos do **processo 5015844-97.2023.4.02.5110** (evento 96), nos termos seguintes:

CHAMO O FEITO À ORDEM.

A planilha do INSS no evento 80, DOC4, já calculou o chamado corte de alçada descontando os valores recebidos pela parte autora a título de benefício assistencial. Desse modo, ao proceder novamente ao desconto na planilha do evento 80, DOC2, a autarquia onera a parte autora em duplicidade.

Na prática, o valor que a parte autora tem direito pelo benefício de pensão por morte, mesmo descontando o benefício assistencial (R\$ 153.845,42), supera os 60 (sessenta) salários mínimos. De modo que, ao propôr a ação pelo rito dos Juizados Especiais, ela tem direito ao valor atualizado do limite de 60 (sessenta) salários mínimos à época do ajuizamento, renunciando a cerca de R\$ 74.000,00 (R\$ 153.845,42, menos R\$ 79.200,00).

Assim, entendo que o valor a que faz jus a parte autora é o apurado na planilha do evento 80, DOC2, sem qualquer desconto de LOAS, que, repito, já foi descontado por ocasião do cálculo do corte de alçada. Ou seja, R\$ 85.448,78 (oitenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), em 6/2024.

Intimem-se.

Após, à Secretaria para retificar a requisição do evento 90, acrescentando o valor relativo à obrigação principal, conforme consignado no parágrafo anterior.

Alega o Impetrante, em síntese que a referida decisão violou a coisa julgada, tendo em vista que a sentença de evento 36 autorizou expressamente o descontos dos valores recebidos indevidamente em razão do benefício de amparo social.

Considera que, ao escolher o rito dos JEFs, o autor renuncia ao excedente aos 60 salários mínimos, somando-se as parcelas vencidas mais as 12 vincendas, não é correto que, ao final, após usar a celeridade e o rito dos Juizados, venha a auferir ganhos sobre os valores a que renunciou de início.

Ao fim, requer o Impetrante a cassação da decisão impugnada.

No evento 3 foi proferida decisão monocrática indeferindo a liminar.

O autor do processo originário, intimado na condição de terceiro interessado, manifestou-se no evento 8.

O Juízo impetrado prestou informações no evento 9.

O Ministério Público emitiu parecer no evento 11, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório do necessário. Passo a votar.

VOTO

Inicialmente, há que se trazer à baila a admissibilidade do presente Mandado de Segurança. Neste sentido as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro aprovaram o Enunciado 73, que assim dispõe:

“É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.”

No presente caso, a Decisão impugnada foi proferida em fase de cumprimento de sentença.

Tendo sido a Decisão impugnada proferida em **23/8/2024**, não foi ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Logo, é tempestiva a impetração.

Em relação ao mérito, o título transitado em julgado assim determinou naqueles autos (Sentença - ev. 36):

*Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO**, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a implantar, em favor da demandante, a pensão por morte deixada pelo seu falecido cônjuge **João Conrado Guimarães**, com DIB e início dos efeitos financeiros em **31/08/2019 (óbito)**. **O benefício deverá ser pago de forma vitalícia.***

*Condeno, ainda, o INSS, ao pagamento de parcelas atrasadas por ele calculadas (Enunciado 52 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), acrescidas de correção monetária calculada pelo INPC (Tema 905 do STJ), desde a **DIB (31/08/2019)** até a data da efetiva implantação do benefício por força deste provimento, e de juros de mora, estes a partir da citação (Súmula nº 204 do STJ), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação alterada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, com aplicação dos índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança (Enunciado 110 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), até 08/12/2021, quando, então, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulada mensalmente.*

Fica o INSS autorizado a cancelar o benefício de amparo assistencial NB 88/533.378.109-1 [evento 15, OUT2] da autora, bem como a descontar as parcelas nele pagas, nos últimos 5 (cinco) anos, na pensão a ser implantada, observando-se o art. 115 da Lei 8.213/91.

A autorização expressa para o INSS descontar as parcelas pagas a título de BPC/Loas **foi devidamente cumprida**, como se vê do cálculo colacionado aos autos principais (evento 80, anexo 4), que apurou as mensalidades do amparo assistencial que deveriam ser subtraídas, desde cinco anos antes do ajuizamento, referentes ao período de 8/8/2018 a 31/3/2024.

Ocorreu que, mesmo subtraindo-se as mensalidades de amparo assistencial dos cinco últimos cinco anos antes do ajuizamento, a autora do processo principal ainda teria a receber valor bem acima do teto dos juizados.

Como bem observou o Juízo Impetrado, aplicar o valor negativo sobre esse teto oneraria em duplicidade a beneficiária, o que certamente não está previsto no título transitado em julgado.

E, como se viu, a decisão impugnada determinou o pagamento por RPV do valor da condenação **no teto dos juizados especiais**, considerando que os descontos referentes ao benefício Loas, indevidamente recebidos, já foram objeto de descontos sobre o valor total a título de pensão por morte, antes do corte de alçada.

No evento 3 dos presentes autos foi proferida Liminar, cujo trecho da fundamentação destaco abaixo:

[...] Após o trânsito em julgado, o INSS implantou o benefício de pensão e apurou as parcelas devidas com a compensação do amparo assistencial recebido pela autora nos últimos cinco anos (evento 80), tal como determinou o título judicial.

Em seguida, o Juízo impetrado proferiu a Decisão (aqui impugnada) afastando o cálculo que procedeu aos descontos, sob o fundamento de que estes já estariam inseridos nas parcelas renunciadas pela autora no corte de alçada do juizado especial.

*Pela análise do cálculo anexado ao evento 80, doc. 4, percebe-se que já foram descontadas todas as mensalidades recebidas a título de BPC/Loas nos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação, com subtração total de **R\$ - 87.695,19**, referente ao período de 8/8/2018 a 31/3/2024.*

Subtraindo-se este valor negativo do valor total a título de pensão por morte (R\$ 241.540,61), resta ainda a ser paga a quantia de R\$ 153.845,42, que excede a alçada dos juizados especiais, razão porque tenho por correta a Decisão do Juízo de origem, aqui impugnada.

Desse modo, não há sequer razão para aplicar efeito suspensivo ao processo, que deve ter seu curso regular [...].

Saliente-se que após a prolação da referida Decisão Monocrática não houve qualquer informação capaz de alterar o entendimento por ela esposado.

Portanto, faço também remissão aos fundamentos lançados na Decisão liminar (evento 3) para DENEGAR A SEGURANÇA.

Pelo exposto, **voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA**, mantendo-se integralmente a Decisão impugnada. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. É como voto. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.